



ПРАВОВЕДЕНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Правоведение : учебник для вузов /
В. А. Белов [и др.] ; под редакцией
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 494 с.

Правоведение : учебное пособие / под
редакцией М. П. Беляева. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2022. — 444 с.



ТЕМА 4. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

4.1. Понятие и источники
административного права.

4.2. Государственное управление
и административные
правоотношения.

4.3. Административная
ответственность.



ТЕМА 4. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

1

Понятие и источники
административного
права



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

По Вашему мнению,
что регулирует
административное право?



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

КоАП РФ

Законы субъектов
РФ об адм.отв-ти



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

КоАП РФ

Законы субъектов
РФ об адм.отв-ти

Конституция РФ
Федеральные
законы
Указы Президента
Постановления
Правительства
Акты ФОИВ
Законодательство субъектов РФ



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

КоАП РФ

КоАП РФ: ст. 12.9.

Превышение
установленной скорости
движения

ПДД

Глава 10 ПДД
(Постановление
Правительства РФ
от 23.10.1993 № 1090)



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

КоАП РФ

КоАП РФ: Статья 13.16.
Воспрепятствование
распространению продукции
средства массовой
информации

О СМИ

Статья 25 Закона РФ
от 27 декабря 1991 года
№ 2124-1 «О средствах
массовой информации»



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Статья 3.5. Нарушение установленных
нормативными правовыми актами города
Москвы требований к устройству
фейерверков в городе Москве

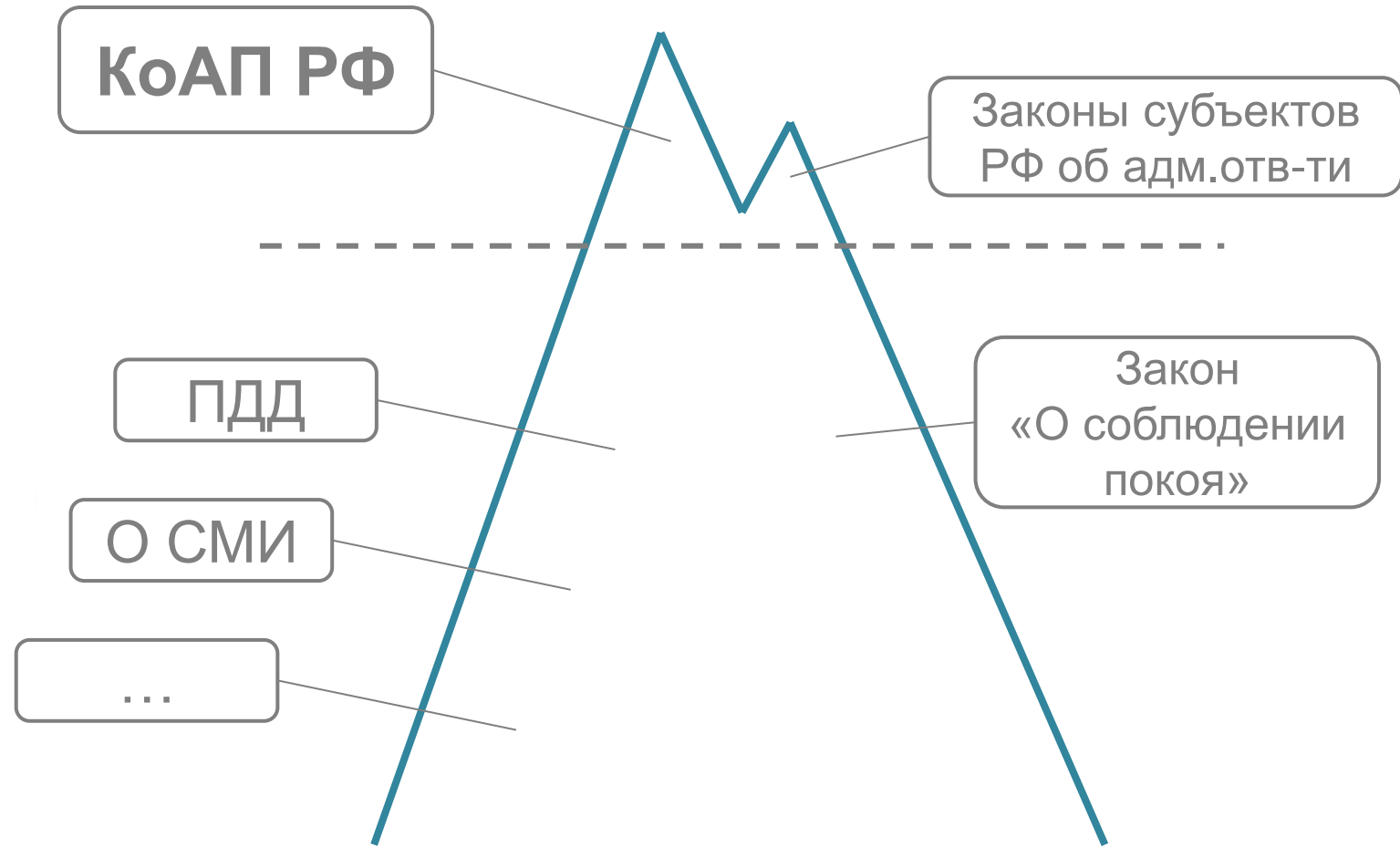
Кодекс города
Москвы об
административных
правонарушениях

Закон г. Москвы
от 12.07.2002 № 42
«О соблюдении покоя
граждан и тишины
в городе Москве»

Закон
«О соблюдении
покоя»



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА





ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Administratio (лат.)
— управление, обслуживание



СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ



В социальных
системах



В технических
системах



В биологических
системах



СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ



СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**



ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере **государственного управления** или **государственного администрирования** (в процессе осуществления управленческой деятельности)



ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Наука администрирования будет искать способы улучшения деятельности власти, сделает ее работу менее трудоемкой, приведет в порядок организацию управления

Вудро ВИЛЬСОН
(1856–1924)
Фундаментальная работа
«Изучение администрирования»





ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Деятельность публичной администрации по **охране прав и свобод** человека и гражданина, оказанию, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» **публичных услуг** по их запросам, **выработке государственной социально ориентированной политики**, а также **реализации задач и функций государства** в социально-экономической, общественно-политической, духовно-нравственной и иных сферах жизнедеятельности общества

проф. Алексей Михайлович
ВОРОНОВ





ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

1

в сфере реализации **управленческих** функций публичного администрирования во всех сферах государственного строительства

2

в сфере **охраны** общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

3

в сфере оказания государственных **услуг** гражданам по их инициативе

4

по **восстановлению** незаконно нарушенных прав и свобод человека со стороны должностных лиц публичной администрации



ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

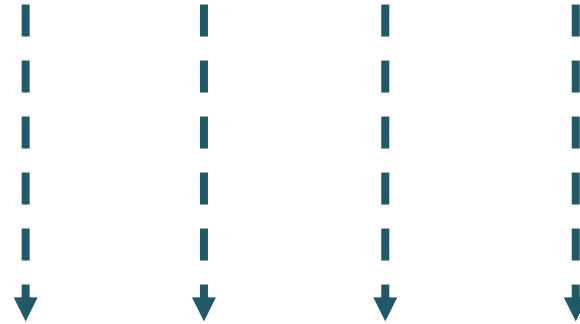
Деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности

*(статья 3 Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»)*



ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ШИРОКИЙ ПОДХОД



(корпорации, фонды,
учреждения, центры
управления, проектные
офисы и т.д.)

узкий подход



(Правительство,
министерства,
службы, агентства)



ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СУБЪЕКТ

Правительство, министерства, службы, агентства, корпорации, фонды, учреждения, центры управления, проектные офисы и т.д.)



ОБЪЕКТЫ

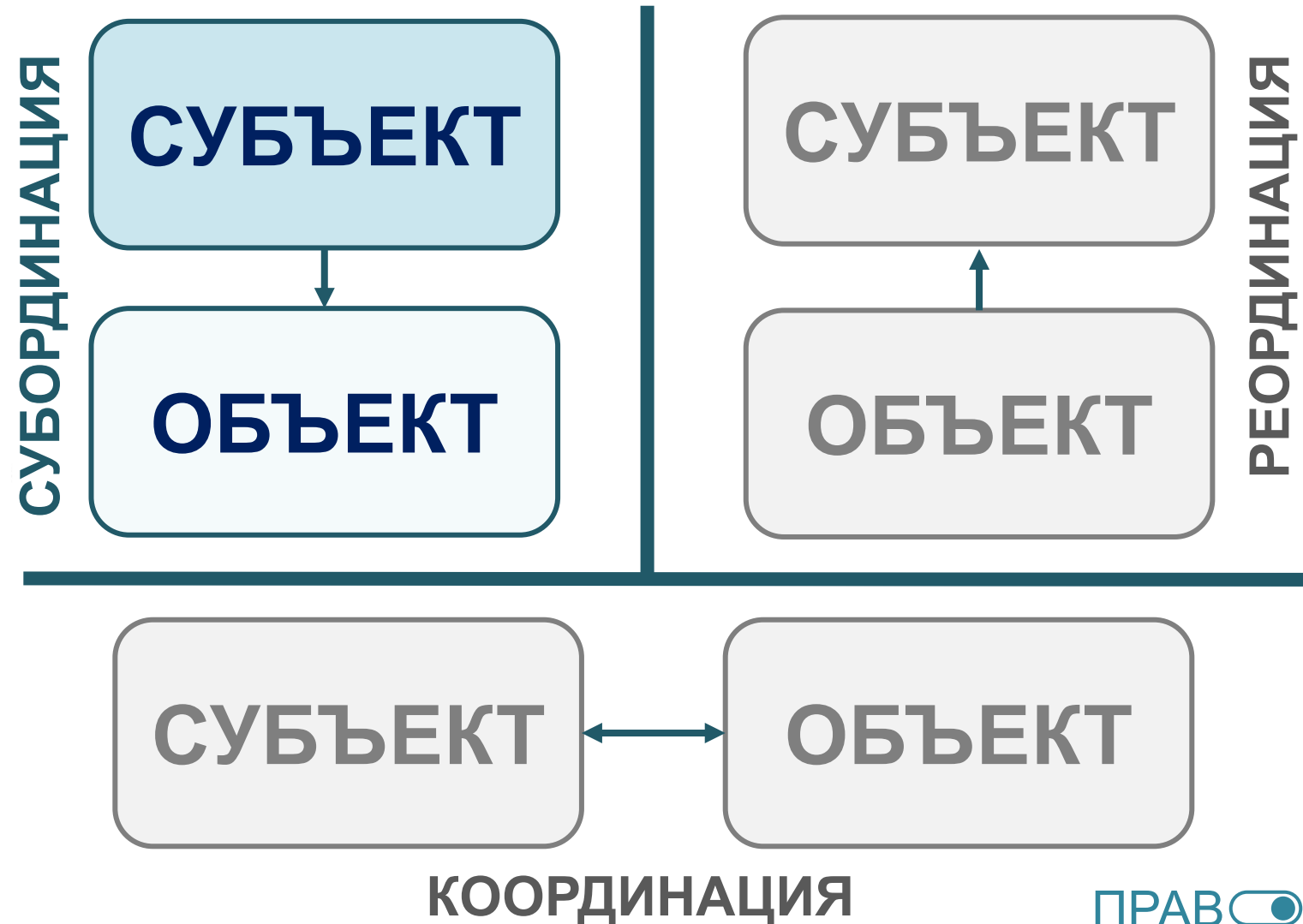
Общественные отношения по поводу деятельности предприятий (объединения), производства и его комплексов, экономики и ее отраслей, народного хозяйства

проф. Илларию Лаврентьевну БАЧИЛО
(1926 – 2017)



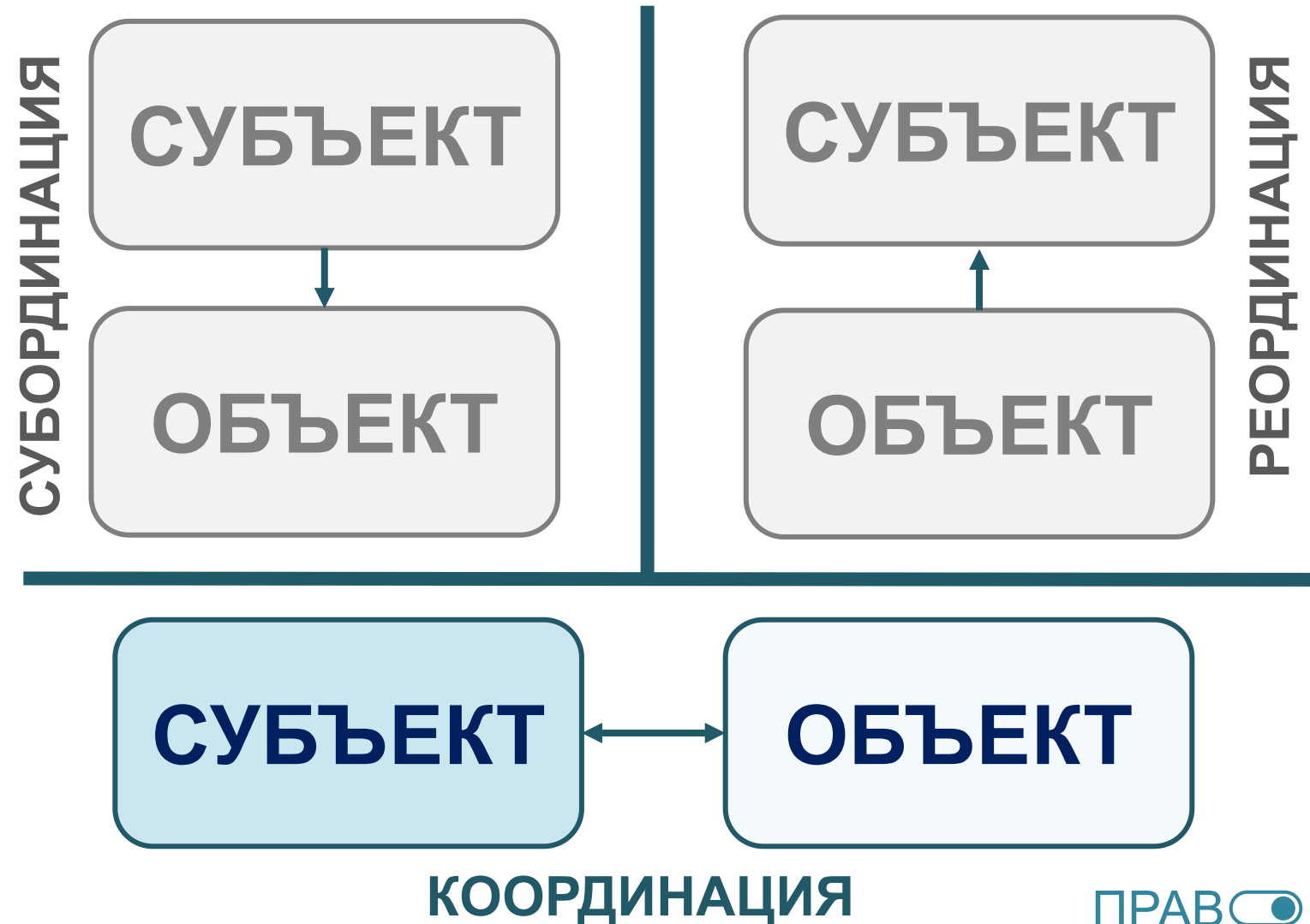


МНОГООБРАЗИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ



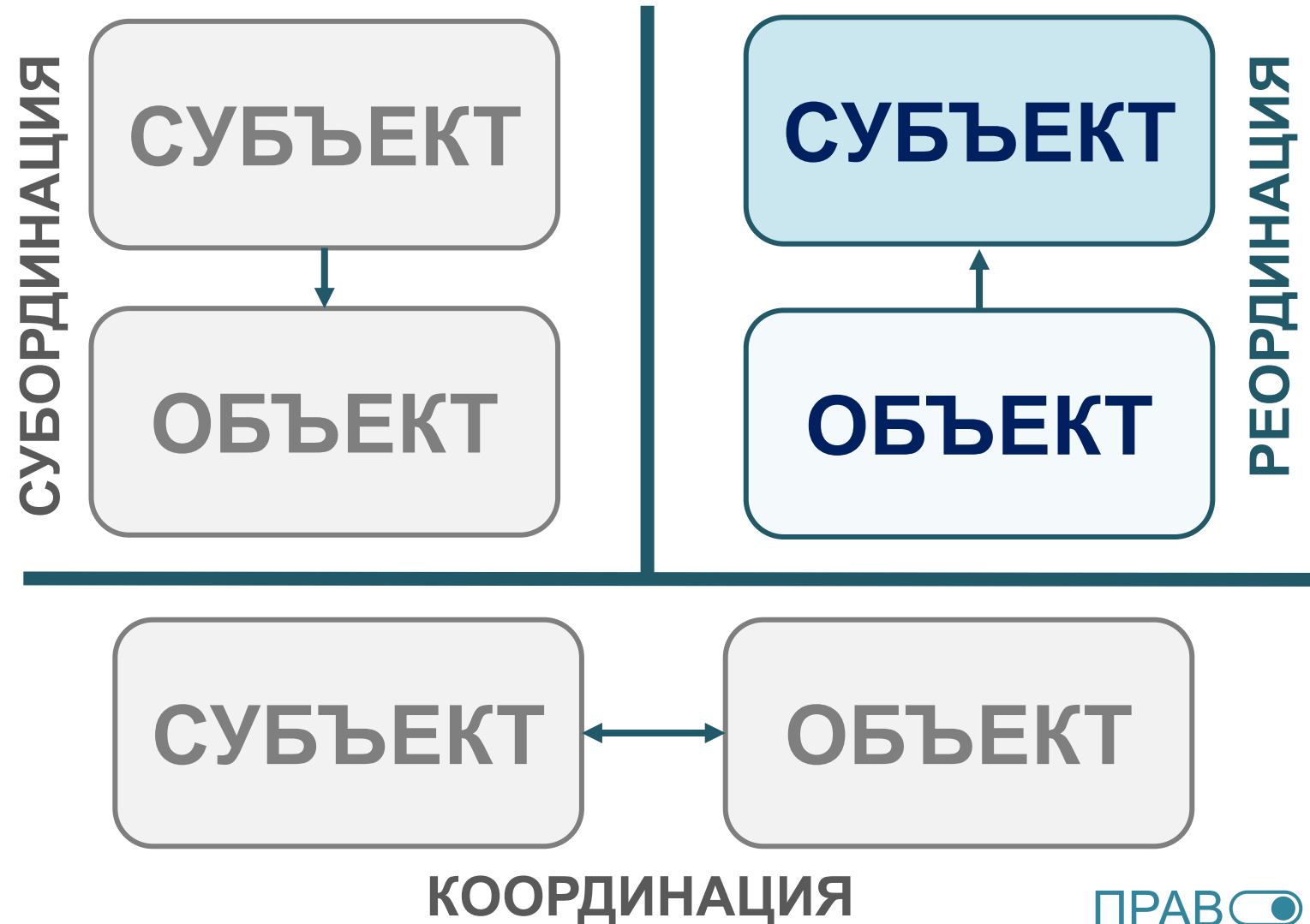


МНОГООБРАЗИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ





МНОГООБРАЗИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ





ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Государственное управление представляет **вид социального управления**, отражающий научно обоснованное непосредственное **организующее воздействие на социальные институты** в рамках повседневного осуществления управленческой деятельности, направленной на исполнение законов, **для реализации целей** развития государства



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках новой парадигмы публичная администрация перестает быть начальной точкой отсчета, и ее место занимает человеческая личность, реализация которой оправдывает **смысл существования самой публичной администрации**

проф. Александр
Борисович ЗЕЛЕНЦОВ





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ



Указ Президента РФ от
07.05.2024 № 309
"О национальных целях
развития Российской
Федерации на период до
2030 года и на перспективу
до 2036 года"

Сохранение населения, укрепление
здоровья и повышение благополучия
людей, поддержка семьи

Реализация потенциала каждого
человека

Комфортная и безопасная среда
для жизни

Технологическое лидерство



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ – **внешние** постоянно и типизировано фиксируемые **выражения (проявления) практической активности** государственных органов по формированию и реализации управленческих целей и функций и обеспечению их собственной жизнедеятельности



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРАВОВЫЕ

НЕПРАВОВЫЕ

ИЗДАНИЕ НПА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАБОТА

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЙ



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ отражает то, **каким образом** субъект государственного управления в рамках своей компетенции **влияет на управляемый объект, его состояние, поведение**, осуществляя конкретные управленческие действия в той или иной форме, направленные на достижение целей государственного управления



МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



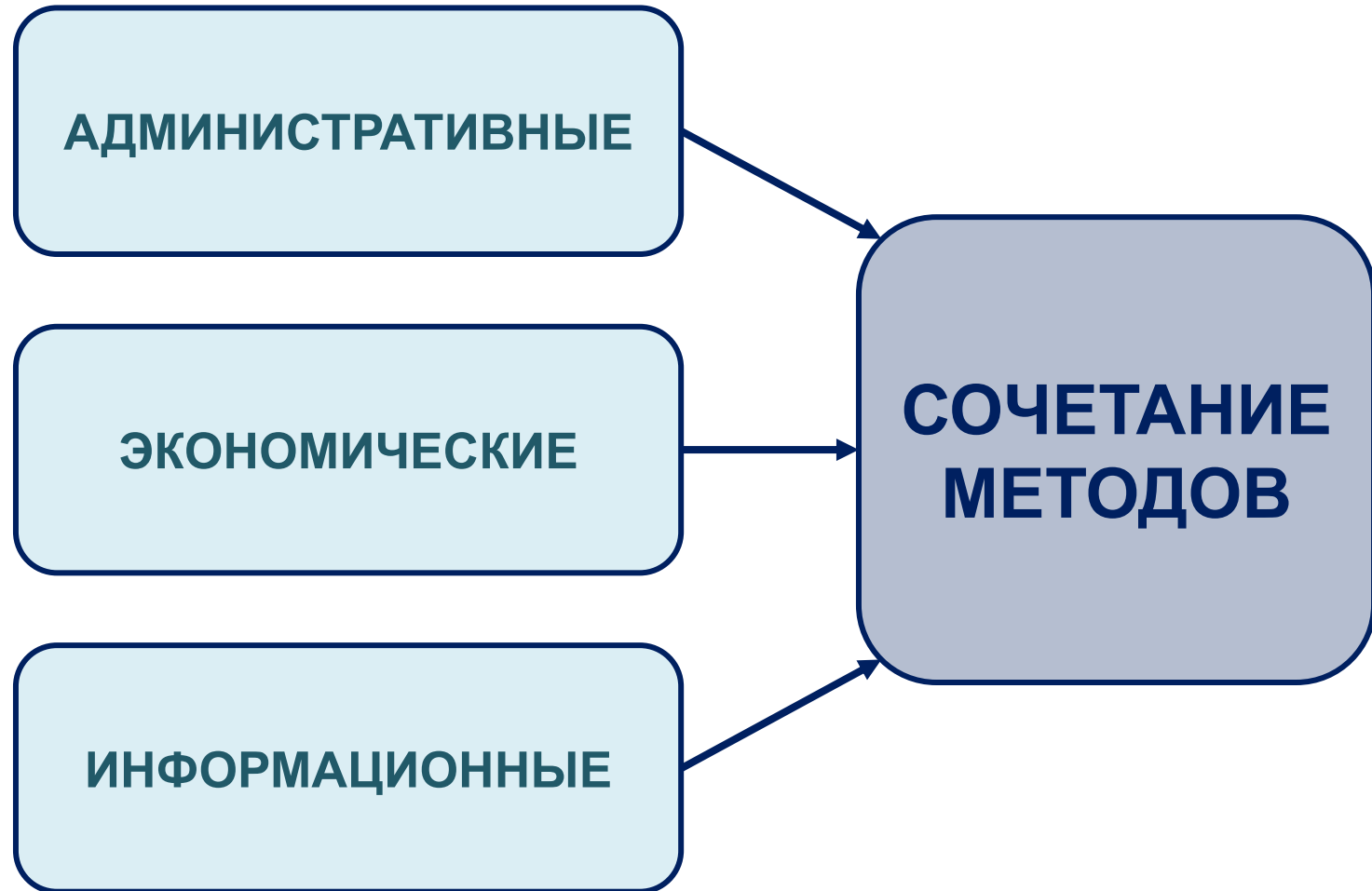
ПРИНУЖДЕНИЕ



УБЕЖДЕНИЕ



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ





АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Характеризуются **односторонностью** государственно-властного воздействия субъекта управления на объекты, в рамках этого метода не происходит прямого экономического воздействия на субъектов права





ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

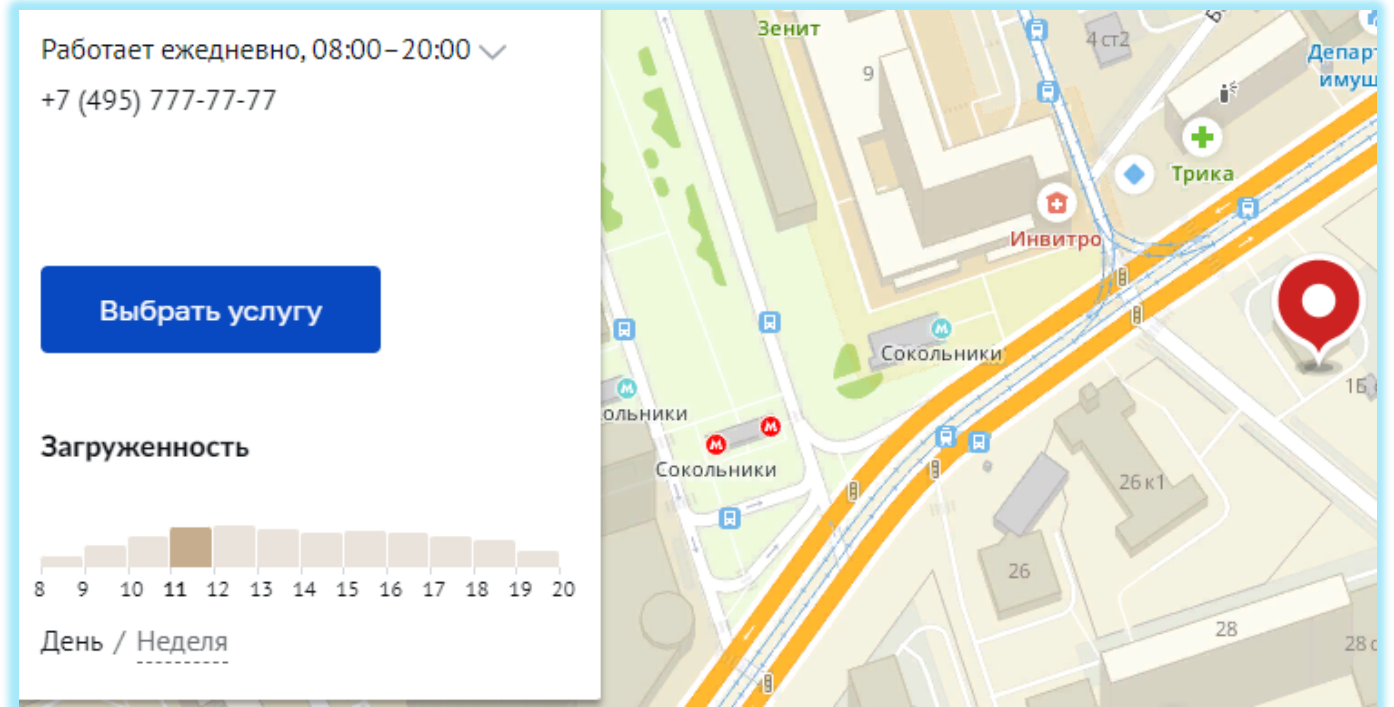
Применение экономических методов позволяет управляемым лицам рассчитывать на определенную материальную выгоду, поскольку используются «экономические рычаги и стимулы»





ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Особый метод влияния на поведение (волю) граждан и организаций посредством их оповещения в режиме реального времени о целесообразности и своевременности осуществления того или иного действия





МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

ДИСПОЗИТИВНЫЙ

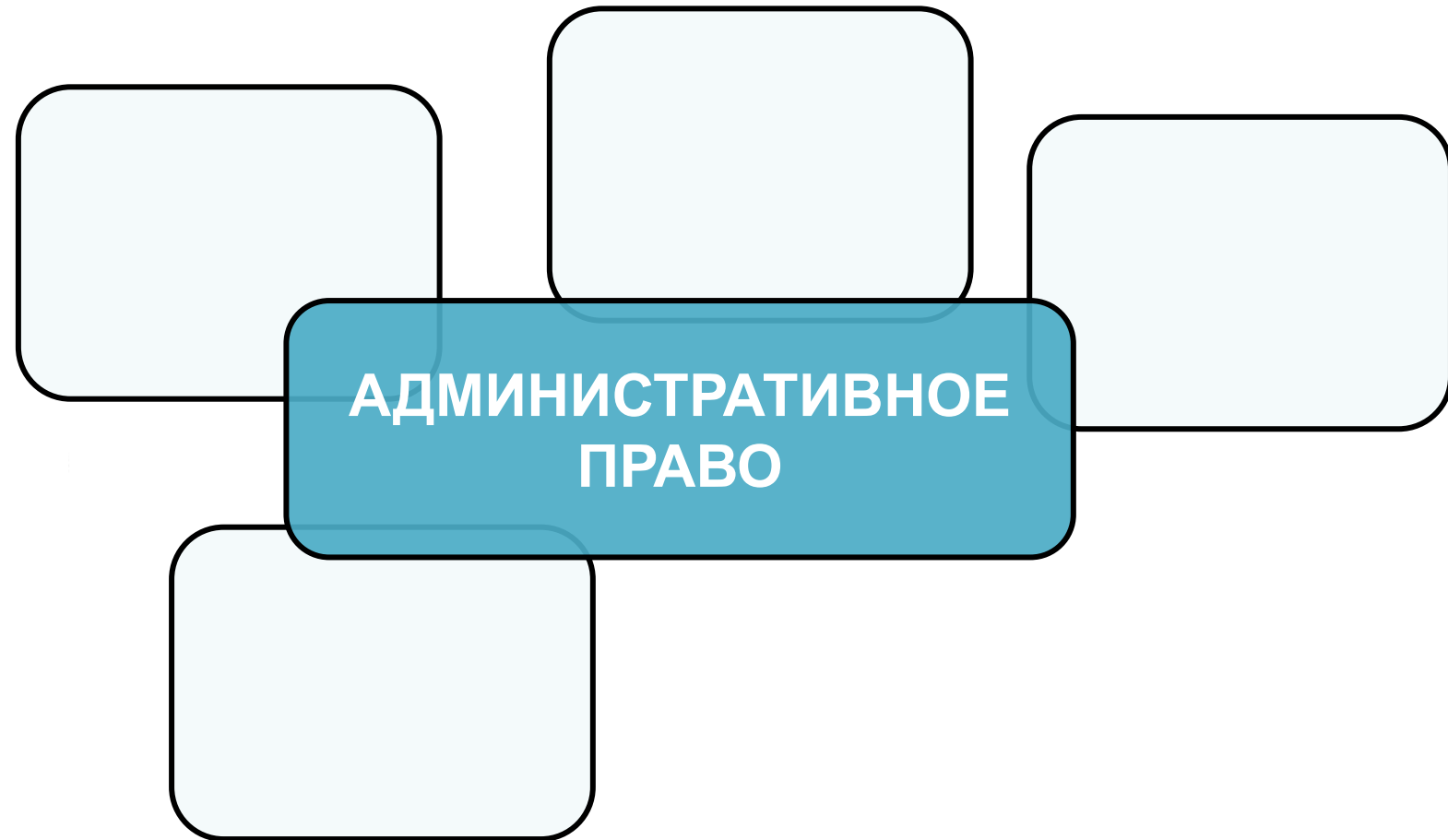


ИМПЕРАТИВНЫЙ



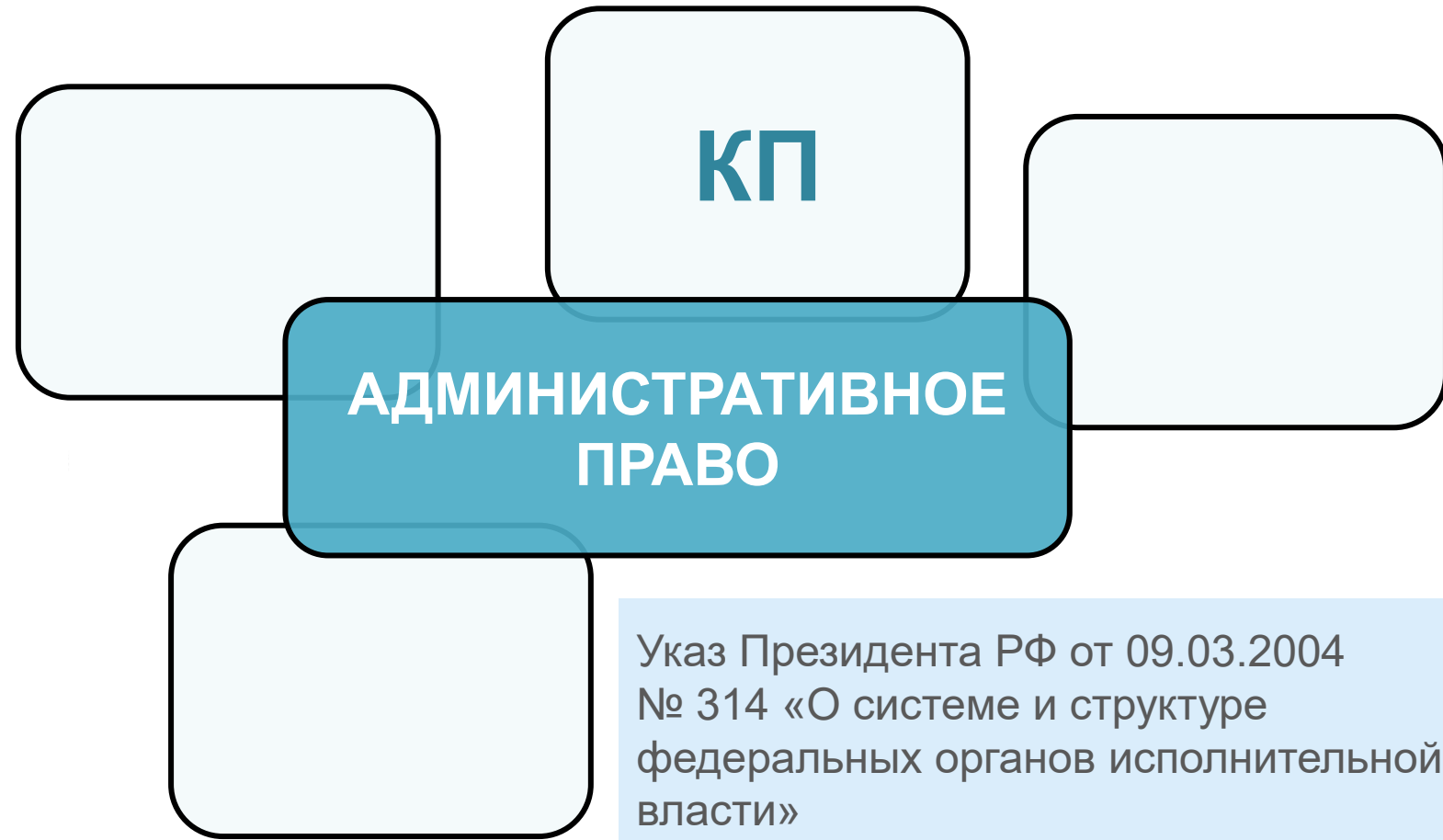


МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ





МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ



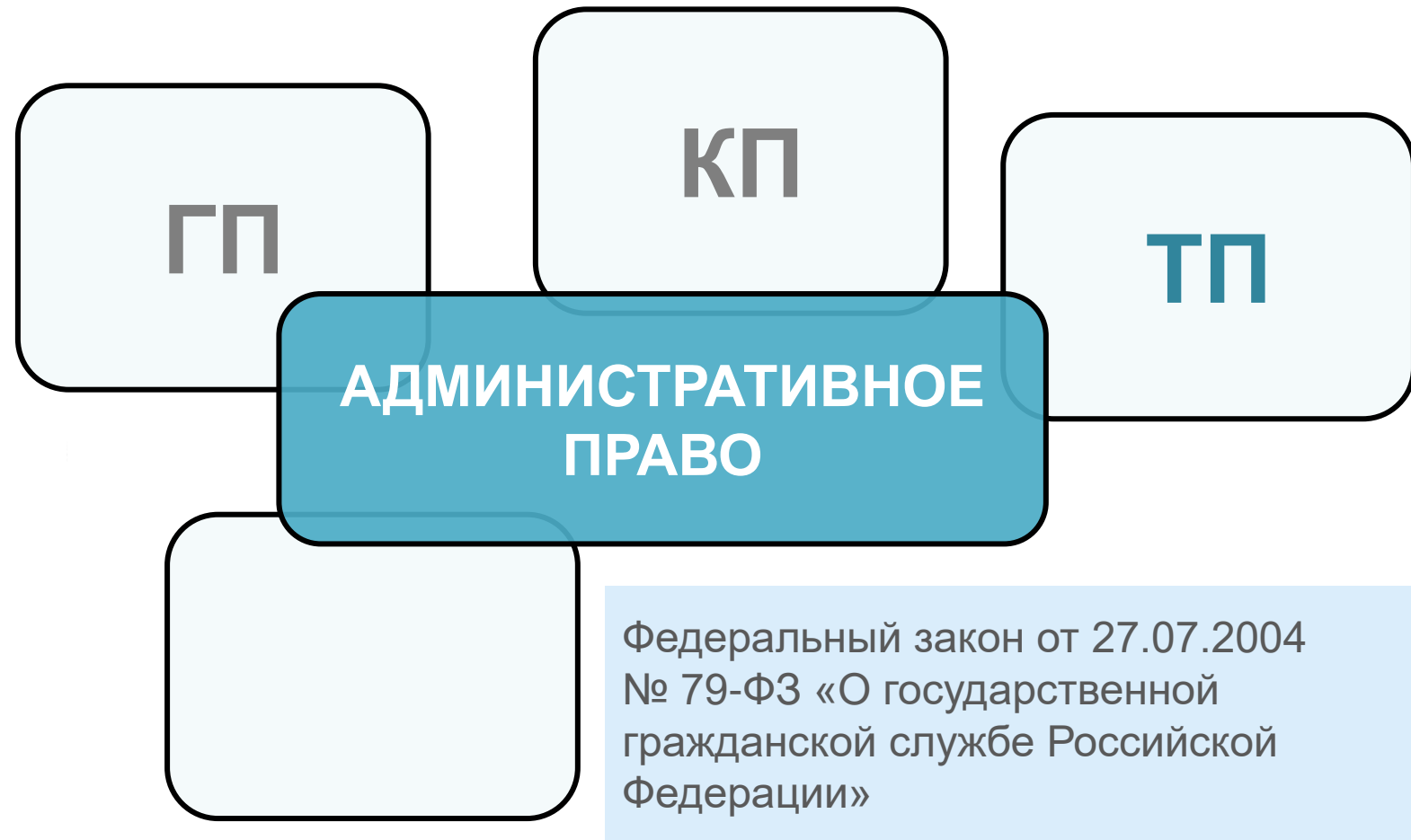


МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ



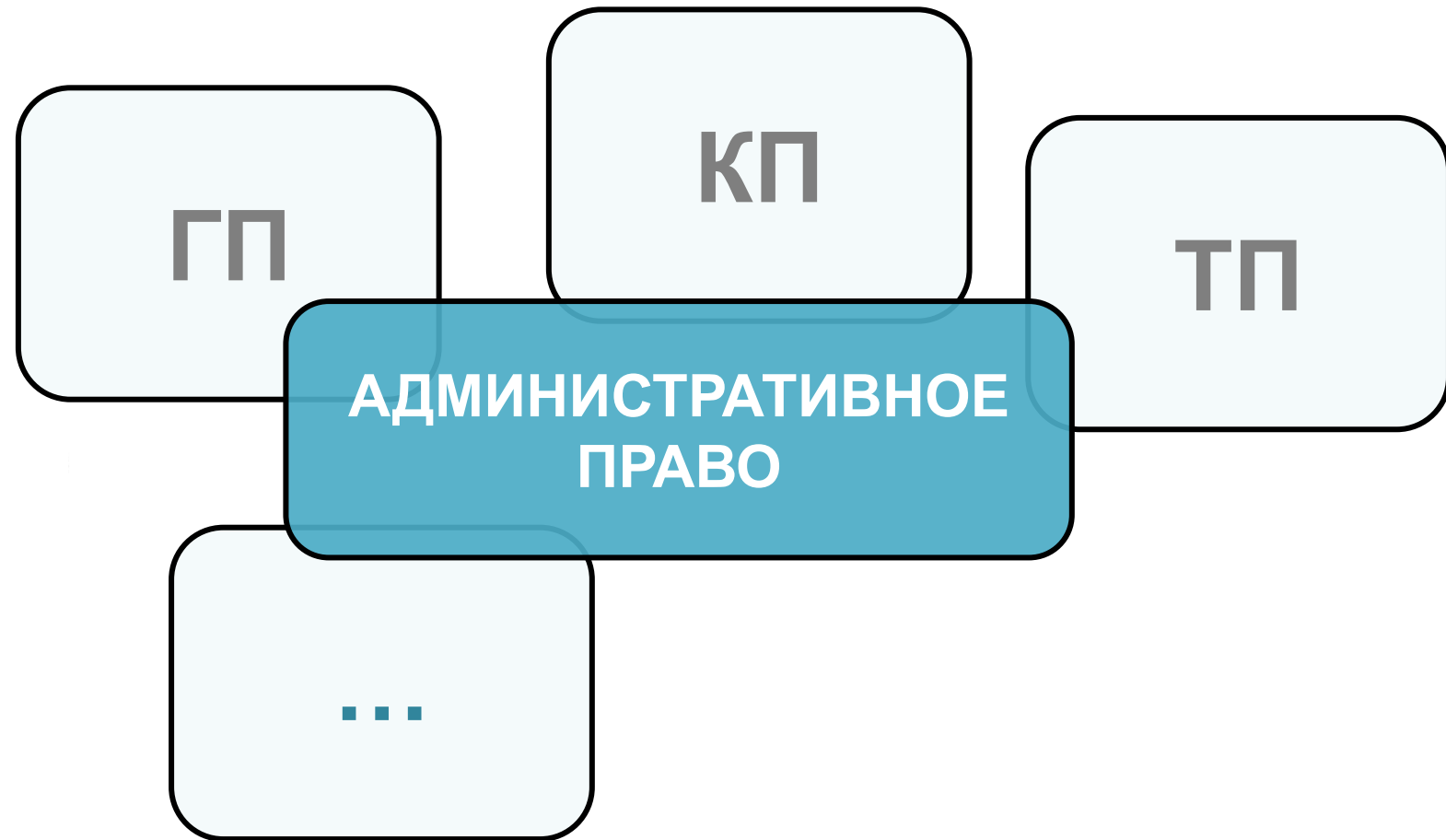


МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ





МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ





АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Нормы АП

Акты толкования

Индивидуальные
акты



АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О представлении сведений, содержащихся в документах,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,
с использованием информационных технологий

В целях совершенствования порядка предъявления документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,
и иных документов с использованием информационных технологий
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации (далее - сведения), в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - мобильное приложение) приравнивается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, к предъявлению указанных документов.

2. Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно.

3. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании информации, представленной юридическими лицами в это Министерство в установленном Правительством Российской Федерации порядке,



2 100071 92831 2

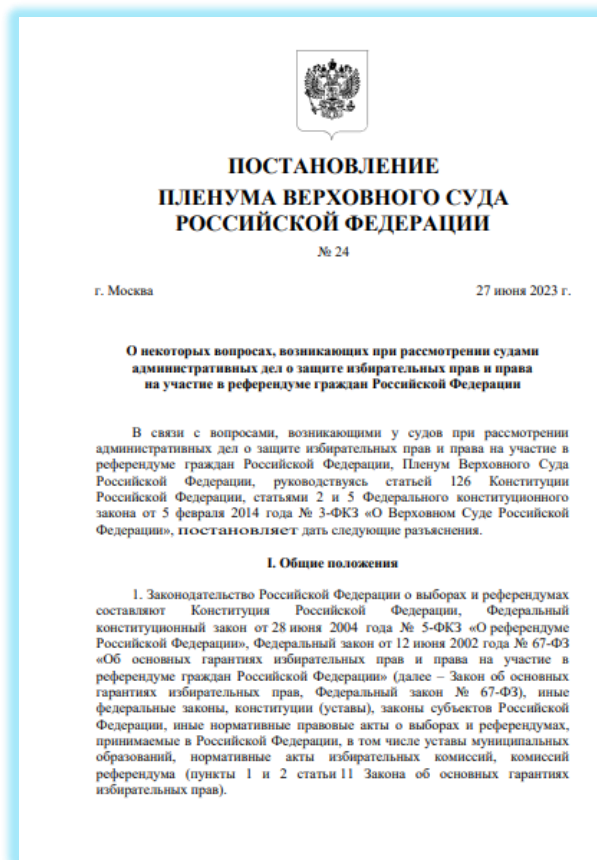
Нормы АП

Акты толкования

Индивидуальные акты



АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Нормы АП

Акты толкования

Индивидуальные
акты



АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 35 ВК
по делу об административном правонарушении

Копия

«__» __ 20__ г.

Я, __

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел дело об административном правонарушении, установил, что гражданин(ка)

зарегистрированный (ая) по месту жительства/проживания

фактически проживающий (ая)

работавший (ая) служащий (ая)

управля транспортным средством

марка __ гос. номер __ принадлежит __

«__» __ 20__ г. в «__» __ час. «__» __ мин.

место нарушения

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью __ статьи(ей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, права, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление

Копию постановления получил(а) «__» __ 20__ г.

Изымное водительское удостоверение получил(а) «__» __ 20__ г.

Дата вступления в законную силу «__» __ 20__ г.

Информация о получении штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

ИНН 3525041094, ИНН 352501001
УФК по Вологодской области
(Управление внутренних дел Вологодской области)
Счет № 4010181070050110302 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда
БИК 041502901
ОКАТО 19401000000 КСХ 15811630000010000140
Адрес: 160014, г. Вологда, ул. Саумера, д. 5 а
Об ДПС ГИБДД УВД по ВО

Нормы АП

Акты толкования

Индивидуальные
акты



ТЕМА 4. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

2

Административные
правоотношения



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Регулируемые нормами административного права общественные отношения, складывающиеся **в сфере управления**, стороны которых выступают в качестве носителей взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных административно-правовой нормой





СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Основание

Субъекты

Объект

Юридические права и обязанности



СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Например: при оказании государственных услуг

Основание

Заявление, паспорт, мед.заключение, документ об обучении

Субъекты

Кандидат в водители, автошкола, госавтоинспекция

Объект

Сдача экзамена на право управления транспортными средствами

Юридические права и обязанности

Уплатить пошлину, подтвердить теоретические знания, выполнить маневры ...

В соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений



СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

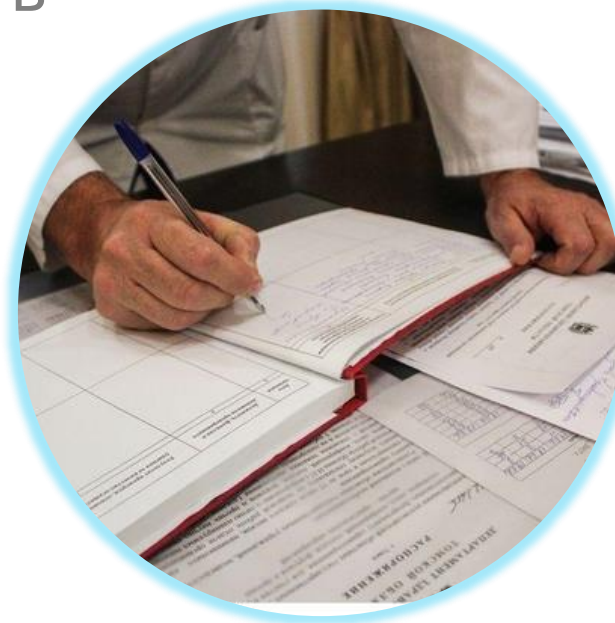
Обладатель прав и обязанностей,
которыми он наделен с целью
реализации полномочий, возложенных
на него административным правом





СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

Физическое лицо или организация, являющееся участником управленческих правоотношений, наделенное определенными правами и обязанностями в сфере государственного управления и способное их осуществлять





УСЛОВИЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ





ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

Установленная и охраняемая
государством возможность лица
вступать в административные
правоотношения





ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

Способность лица своими действиями приобретать права и создавать юридические обязанности, реализовывать их в рамках конкретных правоотношений





ВИДЫ СУБЪЕКТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ



КОЛЛЕКТИВНЫЕ





СУБЪЕКТЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

ГОСУДАРСТВО

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Реальное, силовое, целенаправленное, организующее и регулирующее влияние на управляемое явление, отношение, состояние, которое ... воспринимают и на которое реагируют

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛУЖАЩИЕ

ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Гражданская



Военная



Иных видов





ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).





ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Лицо **обязано уведомить** представителя нанимателя (работодателя), иное уполномоченное лиц о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно

Отказ от выгоды

Отстранение

Отвод



ТЕМА 4. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

3

Административная
ответственность



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность





АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

**Кодекс Российской Федерации
об административных
правонарушениях**

**Законы субъектов
Российской Федерации
об административных
правонарушениях**



ЗАДАЧИ КОАП РФ

Защита личности

Охрана прав и свобод человека и гражданина

Охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Защита общественной нравственности.

Охрана окружающей среды



ЗАДАЧИ КОАП РФ

Охрана установленного порядка
осуществления государственной власти

Охрана общественного порядка и
общественной безопасности

Охрана собственности

Защита законных экономических интересов
физических и юридических лиц, общества и
государства от административных правонарушений, а
также предупреждение административных
правонарушений



СУБЪЕКТЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

ИП

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него **имелась возможность для соблюдения правил и норм**, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом **не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению**



ФОРМЫ ВИНЫ

Административное правонарушение признается совершенным **умышленно**, если лицо, его совершившее, **сознавало** противоправный характер своего действия (бездействия), **предвидело** его вредные последствия и **желало** наступления таких последствий или сознательно **их допускало** либо относилось к ним **безразлично**





ФОРМЫ ВИНЫ

Административное правонарушение признается совершенным **по неосторожности**, если лицо, его совершившее, **предвидело** возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований **самонадеянно рассчитывало на предотвращение** таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя **должно было и могло их предвидеть**





ВОЗРАСТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

16

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних



КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, **если эта опасность не могла быть устранена иными средствами** и если причиненный вред является **менее значительным, чем предотвращенный вред**



НЕВМЕНЯЕМОСТЬ

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть **не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими** вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики



ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ОТ ИНЫХ ОРГАНОВ

СООБЩЕНИЯ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ФИКСАЦИЯ



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОТОКОЛА



РАССМОТРЕНИЕ
ДЕЛА

Протокол составляется тем же лицом, которое будет рассматривать дело, или иным должностным лицом или органом (например, судьей)

ПРИНЯТИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
БЕЗ
СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛА

Например, при автоматической фиксации.



ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КОНФИСКАЦИЯ ОРУДИЯ ИЛИ
ПРЕДМЕТА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

ШТРАФ

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРАВА

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ВЫДВОРЕНИЕ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ
ПРОВЕДЕНИЯ ОСС



ДАВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По общему правилу:

60 календарных дней со дня совершения
административного правонарушения

90 календарных дней по делам,
рассматриваемым судьей

Кроме того, есть исключения



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 5.

Административные правонарушения,
посягающие на права граждан

Статья 5.61. Оскорбление

≈16 тыс.

Статья 5.35.1. Неуплата средств на
содержание детей или
нетрудоспособных родителей

>120 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 6.

Административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие
населения и общественную
нравственность

Статья 6.1.1. Побои

≈176 тыс.

Статья 6.9. Потребление
наркотических средств или
психотропных веществ без
назначения врача

≈111 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 7.

Административные правонарушения в области охраны собственности

Статья 7.27. Мелкое хищение

>133 тыс.

Статья 7.19. Самовольное
подключение и использование
электрической, тепловой энергии,
нефти или газа

>31 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 8.

Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

Статья 8.37. Нарушение правил
охоты, правил,
регламентирующих
рыболовство и другие виды
пользования объектами
животного мира

>37 тыс.

Статья 8.28. Незаконная рубка,
повреждение лесных насаждений

>22 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 9.

Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

Статья 9.1. Нарушение
требований промышленной
безопасности или условий
лицензий

≈ 3 тыс.

Статья 9.13. Уклонение от
исполнения требований к
обеспечению доступности для
инвалидов объектов инфраструктур
и предоставляемых услуг

≈ 1,6 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 10.

Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель

Статья 10.5.1. Незаконное
культивирование растений,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры

≈ 1,3 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 11.

Административные правонарушения на транспорте

Статья 11.21. Нарушение правил
использования полосы отвода и
придорожных полос автомобильной
дороги

≈ 2,2 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 12.

Административные правонарушения в области дорожного движения

Статья 12.8. Управление
транспортным средством
водителем, находящимся в
состоянии опьянения

≈221 тыс.

Статья 12.26. Невыполнение
водителем транспортного средства
требования о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения

≈198 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 13.

Административные правонарушения в области связи и информации

Статья 13.19.1. Нарушение
порядка размещения
информации в ГИС ЖКХ

≈ 11 тыс.

Статья 13.18. Воспрепятствование
уверенному приему радио- и
телепрограмм и работе сайтов в
сети "Интернет"

≈ 3,1 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 14.

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

Статья 14.1. Осуществление
предпринимательской
деятельности без
государственной регистрации
или разрешения (лицензии)

≈130 тыс.

Статья 14.2. Незаконная продажа
товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или
ограничена

≈29 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 15.

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации

≈130 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 16.

Административные правонарушения в
области таможенного дела (нарушение
таможенных правил)

Статья 16.1. Незаконное
перемещение через таможенную
границу

≈ 3,4 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 17.

Административные правонарушения,
посягающие на институты
государственной власти

Статья 17.3. Неисполнение
распоряжения судьи или судебного
пристава по обеспечению
установленного порядка
деятельности судов

≈50 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 18.

Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации

Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию

≈80 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 19.

Административные правонарушения против порядка управления

Статья 19.13. Заведомо ложный
вызов специализированных
служб

≈ 48 тыс.

Статья 19.5. Невыполнение в срок
законного предписания

≈ 125 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 20.

Административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность

Статья 20.25. Уклонение от
исполнения административного
наказания (ч.1 неуплата
штрафа)

≈ 2 млн.

Статья 20.21. Появление в
общественных местах в состоянии
опьянения

≈ 258 тыс.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОАП РФ (СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ)

Глава 21.

Административные правонарушения в области воинского учета

Статья 21.5. Неисполнение
гражданами обязанностей по
воинскому учету

≈ 1 тыс.



ТЕМА 4. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

4.1. Понятие и источники
административного права.

4.2. Государственное управление
и административные
правоотношения.

4.3. Административная
ответственность.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



ПРАВОВЕДЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru